

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DONE. — BCE BE 1035.756.397 — Représenté par Maxime Gillent et Quentin Servais

Article 1 — Définitions

« **Prestataire** » : désigne la société DONE., inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 1035.756.397, représentée par Maxime Gillent et Quentin Servais.

« **Client** » : désigne toute personne physique ou morale qui commande une prestation auprès du Prestataire.

« **Site** » : désigne le site internet conçu, développé et/ou hébergé par le Prestataire pour le compte du Client.

« **Abonnement** » : désigne la souscription mensuelle, trimestrielle ou annuelle couvrant les services récurrents (hébergement, maintenance, support, ajustements, SEO).

« **Prestation initiale** » : désigne la conception, le développement et la mise en ligne du Site.

« **Bon de commande** » : désigne le document signé par le Client formalisant sa commande et les conditions particulières applicables.

« **Services tiers** » : désigne tout service externe nécessaire au fonctionnement du Site (SMS transactionnels, passerelles de paiement, API tierces, outils d'automatisation, etc.) dont les frais ne sont pas inclus dans l'Abonnement.

Article 2 — Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s'appliquent à toute commande passée auprès du Prestataire, sauf dérogation expresse et écrite. Toute commande implique l'acceptation pleine et entière des présentes CGV. En cas de contradiction entre les CGV et un bon de commande ou contrat particulier, ce dernier prévaut pour les clauses concernées.

Le Prestataire se réserve le droit de modifier les présentes CGV à tout moment. Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de signature du bon de commande ou, à défaut, à la date de début de la prestation.

Article 3 — Commande et formation du contrat

Le contrat est formé dès la signature du bon de commande et/ou de l'accord de prestation par le Client. Cette signature vaut acceptation des présentes CGV ainsi que des conditions particulières éventuellement mentionnées dans le bon de commande.

Toute commande est ferme et définitive. Aucune annulation n'est possible après signature, sauf accord écrit du Prestataire. En cas d'annulation unilatérale par le Client après signature et avant livraison, une indemnité forfaitaire de 50 % du montant total de la prestation initiale est due au Prestataire à titre de dédommagement.

Article 4 — Prestation initiale

4.1 — Objet

La prestation initiale comprend, sauf mention contraire dans le bon de commande : la création du design et de la structure du Site, l'intégration des contenus fournis par le Client, la mise en ligne, la configuration du nom de domaine et l'optimisation technique de référencement SEO.

4.2 — Obligations du Client

Le Client s'engage à fournir au Prestataire, dans des délais raisonnables, l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de la prestation (textes, images, logos, accès, informations). Tout retard dans la fourniture de ces éléments peut entraîner un report proportionnel du délai de livraison sans que la responsabilité du Prestataire ne puisse être engagée.

Le Client garantit détenir les droits de propriété intellectuelle sur l'ensemble des contenus qu'il fournit (textes, images, logos, vidéos) et dégage le Prestataire de toute responsabilité en cas de violation de droits de tiers.

4.3 — Validation et livraison

Le Client dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la présentation du Site pour formuler ses remarques. Passé ce délai, ou dès signature de l'accord de prestation et livraison, le Site est réputé accepté et validé par le Client.

Les demandes de modification postérieures à la validation relèvent de l'Abonnement (si actif) ou feront l'objet d'un devis complémentaire.

Article 5 — Abonnement et services récurrents

5.1 — Contenu de l'Abonnement

L'Abonnement comprend, sauf mention contraire dans le bon de commande :

- L'hébergement du Site sur serveur sécurisé ;
- La gestion et le renouvellement du nom de domaine ;
- La maintenance technique continue ;
- Les mises à jour nécessaires au bon fonctionnement ;
- Les ajustements et améliorations du Site à la demande du Client, dans la limite du raisonnable ;
- Le support technique ;
- Selon la formule choisie : l'optimisation SEO (titres, balises, maillage interne, Google Search Console, Google Analytics, rédaction d'articles optimisés, stratégie de visibilité).

5.2 — Prise d'effet

L'Abonnement prend effet à la date de signature de l'accord de prestation. À compter de cette date, les services d'hébergement, maintenance, support et ajustements sont considérés comme actifs.

5.3 — Services tiers exclus

Les frais liés à des services externes nécessaires au fonctionnement spécifique du Site (SMS transactionnels, passerelles de paiement, solutions de livraison, API tierces, outils d'automatisation ou tout autre service facturé à l'usage) ne sont pas inclus dans l'Abonnement. Ces frais restent à la charge du Client et sont facturés directement par le prestataire concerné ou refacturés au réel par le Prestataire.

5.4 — Ajustements raisonnables

Les ajustements inclus dans l'Abonnement couvrent les modifications mineures et évolutions raisonnables du Site (correction de textes, ajout de contenu, modifications de mise en page, ajout de sections). Les demandes impliquant un développement substantiel (nouvelles fonctionnalités complexes, refonte graphique complète, intégrations techniques majeures) pourront faire l'objet d'un devis complémentaire.

Article 6 — Prix et facturation

Les prix sont indiqués en euros, TVA comprise (TVAC) sauf mention contraire. Le taux de TVA applicable est de 21 %. Le Prestataire se réserve le droit de réviser ses tarifs une fois par an, avec un préavis de trente (30) jours. Le Client qui n'accepte pas la révision tarifaire peut résilier son Abonnement conformément à l'article 8.

6.1 — Prestation initiale

Le montant de la prestation initiale est celui indiqué dans le bon de commande ou l'accord de prestation. Il est payable selon les conditions convenues entre les parties (paiement comptant, échelonné, ou à la livraison).

6.2 — Abonnement

L'Abonnement est facturé mensuellement, trimestriellement ou annuellement selon la formule choisie par le Client. La première facture d'Abonnement est émise à la date de signature de l'accord de prestation. Les factures suivantes sont émises automatiquement à chaque échéance.

Article 7 — Conditions de paiement

Toute facture est payable dans un délai de dix (10) jours à compter de sa date d'émission, par virement bancaire sur le compte indiqué sur la facture, sauf accord écrit contraire.

7.1 — Retard de paiement

En cas de non-paiement à l'échéance, et sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire :

- Des intérêts de retard sont automatiquement dus, calculés au taux d'intérêt légal belge en vigueur (loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales) ;
- Une indemnité forfaitaire de 10 % du montant impayé est due à titre de clause pénale, avec un minimum de 50,00 € ;
- Tous les frais de recouvrement (amiable et judiciaire) sont à la charge du Client ;
- Le Prestataire se réserve le droit de suspendre immédiatement l'ensemble des services (hébergement, maintenance, support) jusqu'au paiement intégral des sommes dues. Cette suspension ne libère pas le Client de ses obligations de paiement.

7.2 — Mise hors ligne du Site

En cas de non-paiement persistant de plus de trente (30) jours après l'échéance, le Prestataire se réserve le droit de mettre le Site hors ligne sans préavis supplémentaire. Le Client en sera informé par courrier électronique. La remise en ligne ne sera effectuée qu'après régularisation intégrale de la situation financière.

7.3 — Exigibilité immédiate

Le non-paiement d'une seule facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes les factures impayées, même non encore échues.

Article 8 — Résiliation de l'Abonnement

L'Abonnement est conclu sans engagement de durée minimale. Le Client peut y mettre fin à tout moment moyennant un préavis d'un (1) mois, notifié par courrier électronique à l'adresse du Prestataire.

Le préavis commence à courir le premier jour du mois suivant la réception de la notification. L'Abonnement reste dû pendant toute la durée du préavis.

8.1 — Conséquences de la résiliation

En cas de résiliation de l'Abonnement :

- Les services d'hébergement, maintenance, support, ajustements et SEO cessent à l'expiration du préavis ;
- Le nom de domaine est transféré au Client dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de l'Abonnement, sous réserve du paiement intégral de toutes les sommes dues ;
- Le Prestataire n'assure plus aucune garantie de fonctionnement, de sécurité ou de disponibilité du Site après la fin de l'Abonnement ;
- Le Client est seul responsable de la migration de son Site vers un autre hébergeur et de sa maintenance future.

8.2 — Résiliation pour faute

Le Prestataire se réserve le droit de résilier l'Abonnement de plein droit et sans préavis en cas de :

- Non-paiement persistant malgré une mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours ;
- Utilisation du Site à des fins illicites, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- Violation grave des présentes CGV par le Client.

Article 9 — Propriété intellectuelle

9.1 — Transfert de propriété du Site

Après paiement intégral de la prestation initiale et de l'ensemble des factures en cours, le Client devient propriétaire du Site internet et de son contenu. Le nom de domaine est enregistré au nom du Client.

9.2 — Droit de présentation

Le Prestataire conserve un droit non exclusif de présentation du projet réalisé dans son portfolio, ses supports de communication et ses références commerciales, sauf opposition écrite du Client.

9.3 — Outils et composants du Prestataire

Les outils, frameworks, templates, scripts et composants développés ou utilisés par le Prestataire restent sa propriété. Le Client bénéficie d'une licence d'utilisation non exclusive et non transférable dans le cadre du Site livré.

9.4 — Rétention de propriété

En cas de non-paiement de la prestation initiale ou des factures d'Abonnement, le Prestataire conserve la pleine propriété du Site, y compris les fichiers sources, le code et le design. Le transfert de propriété n'intervient qu'après paiement complet de l'ensemble des sommes dues.

Article 10 — Limitation de responsabilité

10.1 — Hébergement et disponibilité

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre les moyens raisonnables pour assurer la disponibilité du Site. Toutefois, le Prestataire ne peut garantir une disponibilité de 100 % et ne saurait être tenu responsable des interruptions de service dues à des pannes techniques, des opérations de maintenance, des attaques informatiques, des cas de force majeure ou des défaillances de prestataires tiers (hébergeur, registrar, fournisseur d'accès).

10.2 — Limitation d'indemnisation

En toute hypothèse, la responsabilité totale du Prestataire est limitée au montant total des sommes effectivement perçues du Client au cours des douze (12) derniers mois précédant le fait générateur du

dommage. Le Prestataire n'est en aucun cas responsable des dommages indirects, y compris mais sans s'y limiter : perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, perte de données, atteinte à l'image, manque à gagner.

10.3 — Contenus du Client

Le Prestataire n'est pas responsable des contenus publiés par le Client ou à sa demande sur le Site. Le Client est seul responsable de la conformité de ses contenus à la législation en vigueur (droit à l'image, propriété intellectuelle, RGPD, réglementation sectorielle).

10.4 — Bugs et dysfonctionnements

Le Prestataire s'engage à corriger dans un délai raisonnable les bugs et dysfonctionnements signalés par le Client, pour autant que l'Abonnement soit actif. Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des dysfonctionnements résultant d'une intervention d'un tiers sur le Site, d'une mauvaise utilisation par le Client, ou de l'évolution de technologies ou standards indépendants de sa volonté.

Article 11 — Protection des données (RGPD)

Le Prestataire s'engage à traiter les données personnelles du Client et de ses utilisateurs conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la législation belge applicable. Le Prestataire agit en qualité de sous-traitant au sens du RGPD pour le traitement des données collectées via le Site. Le Client reste responsable du traitement au sens du RGPD.

Le Prestataire s'engage à ne pas communiquer les données du Client à des tiers, sauf obligation légale, et à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données.

Article 12 — Force majeure

Aucune des parties ne sera tenue responsable d'un manquement à ses obligations contractuelles si ce manquement résulte d'un cas de force majeure tel que défini par le Code civil belge, incluant notamment : catastrophes naturelles, pandémies, guerres, grèves, incendies, pannes de réseau internet, attaques informatiques de grande ampleur, décisions gouvernementales ou défaillances de prestataires essentiels.

Article 13 — Confidentialité

Chaque partie s'engage à traiter comme confidentielles les informations et documents de nature commerciale, technique ou financière échangés dans le cadre de la relation contractuelle. Cette obligation perdure pendant une durée de deux (2) ans après la fin de la relation contractuelle.

Article 14 — Non-sollicitation

Le Client s'engage à ne pas solliciter, directement ou indirectement, les collaborateurs ou sous-traitants du Prestataire pendant la durée du contrat et les douze (12) mois suivant sa fin, sous peine d'une indemnité forfaitaire de 10 000,00 €.

Article 15 — Divisibilité

Si une ou plusieurs dispositions des présentes CGV sont jugées invalides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, les autres dispositions conservent leur pleine force et portée.

Article 16 — Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes CGV sont soumises au droit belge. En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable préalablement à toute action judiciaire. À défaut d'accord amiable dans un délai de trente (30) jours, les tribunaux de l'arrondissement du siège social du Prestataire seront seuls compétents.

Les présentes conditions générales de vente entrent en vigueur le 1^{er} avril 2026 et remplacent toute version antérieure.